

통 보 사 항

일련번호 19생산운영 - 5

제 목 유해·위험작업 작업자에 대한 자격요건 확인절차 부재

소관부처 ▲▲▲▲처

관계부서

내 용

▲▲▲▲처 ●●●●부는 협력업체 산업안전보건관리를 총괄하면서 발주자 및 도급인으로서의 안전·보건조치 의무를 이행하고 있고 ○○○○○○부는 안전·보건 법규 최신화 및 준수여부를 모니터링하고 있다.

■ ■ · ■ ■ ■ 기지본부는 최근 3년간(2016. 9.~2019. 8.) 생산기지 내에서 위험작업 허가가 필요한 위험작업(용접·철골·거푸집·비계작업)으로 【표 1】과 같이 총 2,976건을 수행하였다.

【표 1】 최근 3년간(2016. 9.~2019. 8.) 유해·위험작업 수행 현황

구 분		용접작업	철골작업	거푸집작업	비계작업	소 계
■ ■ 기지	□□부	923	235	279	423	1,860
	◀◀◀◀부	607	104	—	137	848
	◆◆◆◆부	28	—	—	—	28
	소계(①)	1,558	339	279	560	2,736
■ ■ 기지	◀◀◀◀부	191	1	3	19	214
	◆◆◆◆부	25	—	—	1	26
	소계(②)	216	1	3	20	240
계(①+②)		1,774	340	282	580	2,976

「산업안전보건법」 제5조에 따르면 사업주는 법과 법령에서 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 지키고 필요한 조치를 취하도록 하고 있고 같은 법 제47조에서는 “사업주는 유해하거나 위험한 작업으로서 고용노동부령으로 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 자에게는 그 작업을 하게

하여서는 아니 된다” 1)로 규정하면서 고용노동부령에 【표 2】와 같이 유해·위험 작업자에 대한 자격요건을 명시하고 있다.

【표 2】 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙(고용노동부령 제246호 [별표1])

위험작업	자격·면허·경험 또는 기능 ²⁾
용접작업 (용접·용단 또는 가열작업)	◦ 전기용접기능사, 가스용접 기능사보 이상 ◦ 금속관련 산업기사 이상 ◦ 직업능력개발훈련 이수자
철골작업 (철골 및 배관 등 설치·해체작업)	◦ 철골구조물 기능사보 이상 ◦ 3개월 이상 해당 작업 경험(높이 6미터 미만인 작업 한정)
거푸집작업 (조립·해체 작업)	◦ 거푸집기능사보 이상 ◦ 3개월 이상 해당 작업경험(층높이가 10미터 미만인 작업 한정) ◦ 직업능력개발훈련 이수자 ◦ 해당 교육기관 교육이수자
비계작업 (조립·해체 작업)	◦ 비계 기능사보 이상 ◦ 3개월 이상 해당 작업 경험(층높이가 10미터 미만인 작업 한정) ◦ 직업능력개발훈련 이수자 ◦ 해당 교육기관 교육이수자

※ 고용노동부령(제246호) 자료를 재구성함

그런데 공사의 위험작업 관련규정(EHSQ)은 유해·위험작업 근로자의 법적 자격 요건 충족 여부를 확인하는 절차는 없고 단지 개별 공사시방서에 현장대리인만 자격·면허서류를 제출토록 하여 확인하고 있는 실정이다.

따라서 유해·위험작업 근로자의 자격을 확인하는 내부 절차가 없어 사업주가 관련법을 준수하고 있는 가를 확인하기 어렵고 법정 자격요건을 갖추지 못한 작업자가 위험작업을 수행하는 경우 사고발생 위험이 증가하는 결과를 초래하므로 위험작업자의 자격요건을 확인하도록 하여 안전사고 위험을 사전에 차단할 필요가 있다.

조치할 사항

○ ▲▲▲▲처장은 “협력업체 EHSQ 관리절차서” 등에 법정 유해·위험작업 수행자의 자격요건을 확인하는 절차를 반영하시기 바랍니다. (통보)

1) 산업안전보건법 제67조의2(벌칙) 법 위반 시 사업주(시공사 대표)는 3년 이하의 징역 또는 30백만 원 이하의 벌금에 처함

2) 산업안전보건법 이행관리기관(대한산업안전협회) 질의결과 자격·면허·경험을 갖추거나 기능습득교육(지정교육기관) 이수 조건 중 한 가지 만족 시 해당 자격요건을 충족한 것으로 판단함